

[10] 연체정보 등록 등 신용정보 관리업무 부적정

- 「일반신용정보 관리규약」 제7조(신용도판단정보) 제2항 제3호에 따르면 연체정보의 연체금액은 실제 연체가 발생한 금액으로 한다고 되어 있음
- 「일반신용정보 제재금 부과규약」 제3조(제재금의 부과)의 [별표 1] '제재금 부과 기준'에 따르면, 연체정보의 등록·해제·정정·삭제의 경우에는 사유발생일로부터 7일 이내에 등록하도록 되어 있음
- 따라서, 공사가 인수한 담보채권이 경매배당 등을 통해 채권원금 중 일부가 정리된 경우에는 해당 채무자의 연체금액을 잔존 채권원금으로 정정하여 배당일로부터 7일 이내에 전산에 등록하여야 함¹⁾
- 또한, □□신용정보(舊 □□□□연합회)가 2012. 10월 발간한 「신용정보관리규약 해설」 내용(144페이지)에 따르면 연체금액은 연체 중인 잔존 채권원금(이자 및 제비용 제외)을 등록하되 이자만 연체된 경우에는 연체금액은 “1”(이자만 연체하고 있다는 의미임)로 등록하여야 한다고 되어 있음

1) 「일반신용정보 관리규약」제25조(규약위반에 대한 제재)에 따르면 신용정보 제공누락, 지연, 거짓 등록 등 규약에서 정한 사항을 위반하거나 의무를 게을리한 경우에는「일반신용정보 제재금 부과규약」에 따라 제재금을 부담하여야 하며, 「일반신용정보 제재금 부과규약」제3조의 [별표 1] 제재금 부과기준에 따르면 신용정보(대상 및 내용)는 정확하나 등록 시기를 경과하여 등록한 경우는 지연행위로서 최대 4만 원, 신용정보는 정확하나 등록 시기 내에 등록하지 못하고 신용정보원이나 감독당국 등의 확인 및 안내에 따라 등록한 경우는 누락행위로 최대 10만 원이 부과됨

- 그런데, 2013. 6월부터 2017. 1월까지 금융투자관리부(現 부산지역본부) 및 11개 지역본부 소관 담보채권 중 경매 배당금을 수령한 총 305명 채무자의 연체금액 정정 내역을 점검한 결과
- 채무자 ○○○(□□□캐피탈 △△△△△)의 경우 2014. 8. 28. 인수 시 연체금액을 197백만 원으로 등록한 후 2015. 1. 16. 경매배당금으로 190백만 원을 회수하였으므로
 - 경매배당일로부터 7일 이내인 2016. 1. 23.일까지 잔존 채권원금을 7백만 원으로 정정 등록하여야 함에도 감사일 현재까지 연체금액을 정정 등록하지 않고 있는 등
 - [표 14] 및 [별표 6]과 같이 147명 채무자의 연체금액을 감사일 현재까지 정정 등록하지 아니함으로써 경매배당금 수령액 1,025억 원만큼 연체금액을 과다 계상하고 있음

[표 14] 연체금액 정정대상 연체정보 현황

(단위 : 건, 백만 원)

차주수	인수시 등록금액		정당 등록금액		현재 등록금액		과다계상 연체금액 (D=C-B)
	계좌수	연체금액 (A)	계좌수	연체금액 (B)	계좌수	연체금액 (C)	

“기재상략”

- 또한, 채무자 (주)○○○○○○○○(□□은행 △△△△△)의 경우 2014. 11. 27. 인수 시 3개 계좌에 대해 연체금액을 3,200백만 원으로 등록했고, 2015. 11. 25. 경매배당금으로 3,389백만 원을 회수하여 이자만 남게 되었으므로

- 경매배당일로부터 7일 이내인 2015. 12. 2. 연체금액을 3개 계좌에 대해 각각 “1”로 정정 등록하여야 함에도 감사일 현재까지 연체금액에 대한 정정 등록을 하지 않고 있는 등
- [별표 7]과 같이 이자만 남은 36명의 채무자에 대해 연체금액을 각각 “1”로 정정 등록하지 않고 있는 사실이 있음

【조치할 사항】

- ◇ 11개 지역본부장(대구경북지역본부 제외)은 채무자 ○○○○(□□캐피탈 △△△△△△) 등 147명의 채무자 연체금액을 경매배당금 수령 후 현재 남아 있는 잔여 대출원금으로 정정등록 하도록 하고
- 채무자 (주)○○○○○○○○ 등 이자만 남은 36명의 채무자에 대하여는 연체금액을 “1”로 정정등록하시기 바람. (시정)

* 대구경북지역본부는 2017. 3월 종합감사시 既시정조치 요구하여 제외

[별표 6] 담보채권 배당금 수령 후 연체금액 미정정 명세

(단위 : 계좌수, 백만 원)

소관 부점	인수 은행	연도	차주 번호	차주명	최초 신용정보		원금 잔액	현재 신용정보		정당 신용정보	
					계좌수	연체 금액		계좌수	연체 금액	계좌수	연체 금액

“기재생략”

[별표 7] 이자만 남은 채권에 대한 연체정보 미정정 명세

(단위 : 백만 원)

소관 부점	차주번호 등				현재 연체금액	정당 연체금액
	인수은행	연도	차주번호	차주명		

“기재생략”

